

Kundenbedarfsfeld Sach- und Vermögensschutz

Rechtsschutz-Versicherung

Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzanlagen

www.versicherungsakademie.de

Rechtsschutz-Versicherung

- 1** Notwendigkeit und Nutzen für Gewerbetreibende
- 2** Produktwissen
- 3** Besondere Deckungskonzepte
- 4** Nachhaltigkeit / ESG im Rechtsschutz
- 5** Vertriebliche Ansätze und Schadenbeispiele

Rechtsschutz-Versicherung

- 1** Notwendigkeit und Nutzen für Gewerbetreibende
- 2** Produktwissen
- 3** Besondere Deckungskonzepte
- 4** Nachhaltigkeit / ESG im Rechtsschutz
- 5** Vertriebliche Ansätze und Schadenbeispiele

Typischer Kundeneinwand: Ich habe doch eine Betriebshaftpflichtversicherung!



... die für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des VN erforderlichen Leistungen zu erbringen...

... die er selbst aufgrund des Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) nicht anbieten darf...

Aufgabe der Rechtsschutzversicherung ...



Haft: Abwehr unberechtigter Ansprüche

RS: Durchsetzen eigener Ansprüche

und

Nicht alle Klagen sind auf eine Haftung zurückzuführen

Diskussion

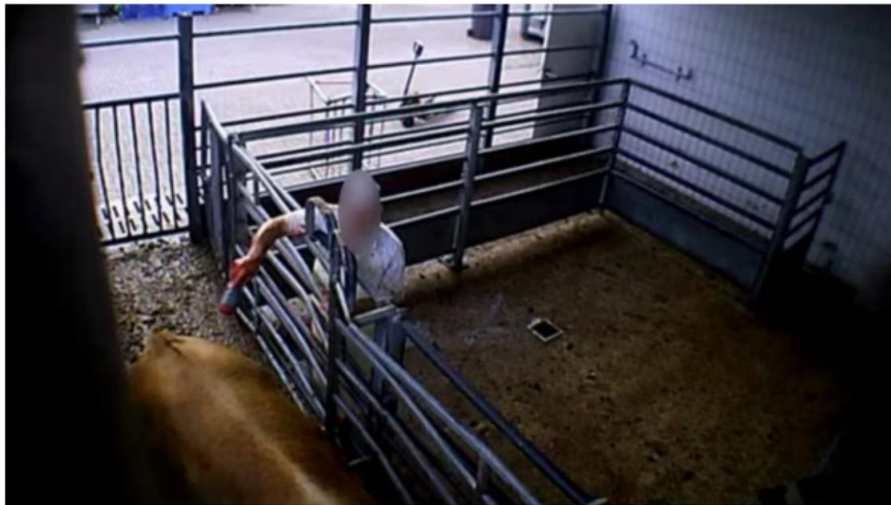
Grundgesetz §3

„Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich“



Videos von Tierquälerei: Amt schließt Schlachthof in der Wesermarsch

 Zusammenfassen



Stand: 30.10.2024 09:24 Uhr

Erneut hat eine Tierrechtsorganisation Video-Aufnahmen vorgelegt, wie Rinder und Schafe mutmaßlich mit Elektroschocks gequält werden – in einem Schlachthof in der Wesermarsch. Das Veterinäramt hat den Betrieb geschlossen.

→ **Verdacht reicht aus:**

mutmaßlich trotzdem Betrieb geschlossen



Deutscher Bundestag
20. Wahlperiode

Drucksache 20/11746
10.06.2024

Antwort
der Bundesregierung

Geltung jeweils am 1. Januar des Jahres	Gesetze	Gesetze (Einzelnormen)	Rechtsverordnungen	Rechtsverordnungen (Einzelnormen)
2010	1 670	43 086	2 655	36 849
2011	1 625	42 949	2 636	36 957
2012	1 627	43 392	2 648	37 223
2013	1 649	43 779	2 681	37 926
2014	1 671	44 216	2 720	38 192
2015	1 673	44 524	2 754	38 483
2016	1 686	45 220	2 758	38 715
2017	1 672	46 200	2 691	38 991
2018	1 699	47 413	2 721	39 709
2019	1 704	47 715	2 730	39 794
2020	1 716	48 431	2 736	40 397
2021	1 740	49 376	2 799	41 802
2022	1 775	50 751	2 798	42 566
2023	1 788	51 524	2 825	43 432
2024	1 792	52 468	2 854	45 491

Zum Stichtag 24. Mai 2024 ergeben sich 1 797 Gesetze mit 52 401 Einzelnor-
men sowie 2 866 Rechtsverordnungen mit 44 475 Einzelnormen.

Auslegung und Fortbildung des Rechts

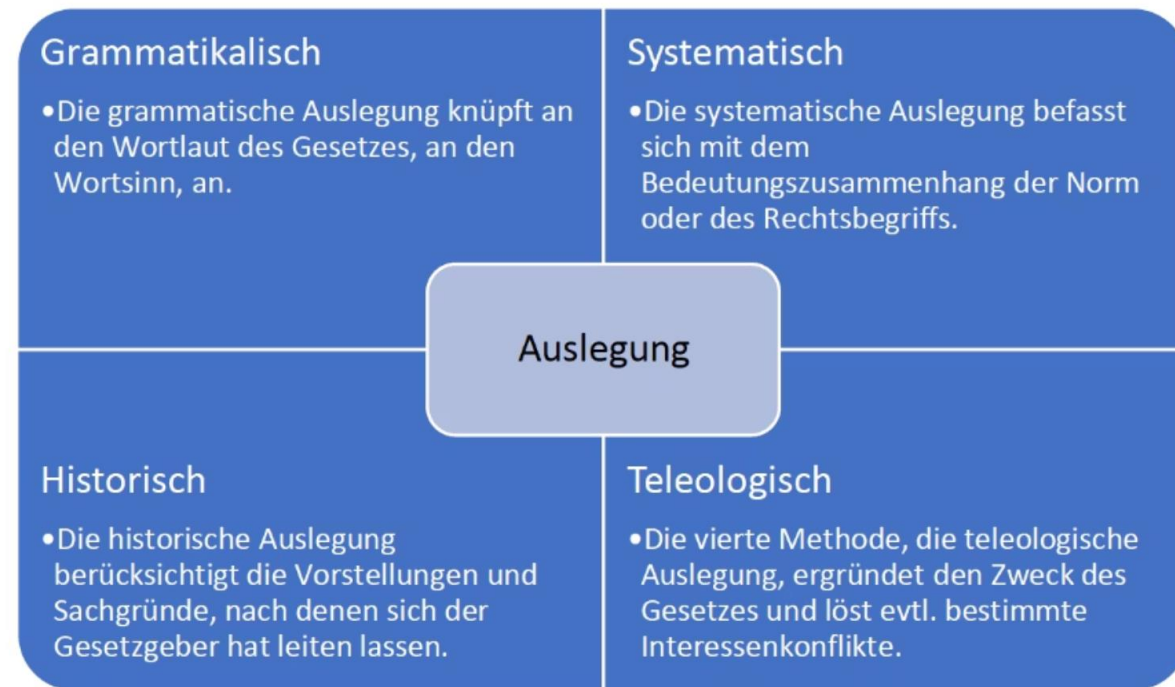


Abbildung 20: Auslegung von Gesetzen

Die Rechtsprechung ergründet den Sinngehalt eines Gesetzes und stellt seine Anwendbarkeit im Einzelfall fest. Gesetze werden durch die Richter „ausgelegt“. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass nicht der historische Wille des Gesetzgebers maßgeblich ist, sondern dass der Sinngehalt zum Zeitpunkt der Gesetzesanwendung ausschlaggebend ist. So ist sichergestellt, dass die Entwicklung der Menschheit und deren Umfeld sowie der Wandel der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Verhältnisse berücksichtigt werden.

Warum ist Rechtsschutz „kompliziert“? (Rechtsschutz-Sieb)

- Ist die betroffene Person eine versicherte Person und ist sie auch in einer versicherten Eigenschaft betroffen?
- Handelt es sich um eine versicherte Leistungart im richtigen Lebensbereich
- Wartezeit und Vorvertraglichkeit
- Erfolgsaussichten und Sinnhaftigkeit
- Ausschlüsse
- §§ 37/38 VVG
- Vorsatzvorbehalt
- Mögliche Obligenheitsverletzung

CHECKLIST



Warum sind wenige Haushalte Rechtsschutz versichert?

Das sind die häufigsten Versicherungen in Deutschland: (Privathaushalte)

- #1 Private Haftpflichtversicherung: 83 %
- #2 Kfz-Versicherung: 81 %
- #3 Hausratversicherung: 76 %
- #4 Rechtsschutzversicherung: 46 %
- #5 Private Unfallversicherung: 42 %

Warum sind wenige Haushalte Rechtsschutz versichert?

Prämien	Tarifgruppe	ohne SB	150 € SB	250 € SB
Privat-Rechtsschutz für Familien	N/B	195,00	139,00	124,00
Privat-Rechtsschutz für Singles	N/B	165,00	118,00	106,00

Prämien	Tarifgruppe	ohne SB	150 € SB	250 € SB
Berufs-Rechtsschutz für Familien				
• in Verbindung mit Privat-RS (als Ergänzung)	N/B	36,00	29,00	25,00
• als Einzelrisiko	N/B	89,00	71,00	62,00
Berufs-Rechtsschutz für Singles				
• in Verbindung mit Privat-RS (als Ergänzung)	N/B	30,00	24,00	21,00
• als Einzelrisiko		75,00	60,00	53,00

Prämien	Tarifgruppe	ohne SB	150 € SB	250 € SB
Verkehrs-Rechtsschutz für Familien ¹				
• Pkw, Wohnmobil, Campingfahrzeug, Quad, Trike, Krafträder mit Versicherungskennzeichen, Krafträder mit amtlichen Kennzeichen, Anhänger (auch Wohnwagen)	N	180,00	135,00	120,00
	B	160,00	125,00	110,00
Verkehrs-Rechtsschutz für Singles ²				
• Pkw, Wohnmobil, Campingfahrzeug, Quad, Trike	N	106,00	79,00	71,00
	B	85,00	66,00	58,00
• Kraftrad mit Versicherungskennzeichen	N/B	97,00	76,00	68,00
• Kraftrad mit amtlichem Kennzeichen	N/B	113,00	96,00	81,00
• Anhänger (auch Wohnwagen)	N/B	27,00	21,00	19,00
• Motorboot	N/B	142,00	112,00	100,00
• Hubschrauber	N/B	336,00	242,00	206,00

Prämien	Tarifgruppe	ohne SB	150 € SB	250 € SB
zu Wohnzwecken dienende Objekte				
Selbst bewohnte Einheit ¹ Eigentümer eines Einfamilienhauses bzw. einer Wohneinheit	N/B	65,00	47,00	43,00

im eigenen Mehrfamilienhaus; Wohnungseigentümer; Mieter, Pächter oder Nutzungsberechtigter				
• in Verbindung mit Privat- und/oder Berufs-RS (als Ergänzung)				
• Einzelrisiko	N/B	142,00	98,00	89,00
Vermieter/Verpächter von Einheiten Vermieter/Verpächter einer Einliegerwohnung im selbst bewohnten Einfamilienhaus	N/B	65,00	47,00	43,00
Vermieter/Verpächter von Wohneinheiten in % der Jahresbruttomiete ²	N/B	7,00 %	5,00 %	4,00 %
Mindestprämie	N/B	153,00	122,00	103,00

Familien mit 150,- SB:

139+29+135+47=350,- (ohne SB = 476,-)

Neuzugänge Zivilgerichte

Geschäftsanfall am Amtsgericht	2020	2021	2022	2023
Anhängige Verfahren zu Jahresbeginn	415 915	412 985	368 175	367 181
Neuzugänge ¹	852 907	753 926	715 384	773 365
Abgaben innerhalb des Gerichts	63 267	54 030	48 786	49 162
Erledigte Verfahren ¹	856 035	798 529	716 538	752 424
Anhängige Verfahren am Jahresende	413 471	368 381	367 203	388 138
Landgerichte in erster Instanz	2020	2021	2022	2023
Anhängige Verfahren zu Jahresbeginn	337 139	362 890	352 381	317 571
Neuzugänge ¹	366 296	330 219	286 309	300 950
Abgaben innerhalb des Gerichts	41 798	43 417	36 513	35 425
Erledigte Verfahren ¹	340 527	340 741	321 060	293 642
Zivilkammern	317 878	319 428	301 867	274 944
Kammern für Handelssachen	22 502	21 151	19 072	18 605
Kammern für Baulandsachen	135	140	107	89
Entschädigungskammern	12	15	13	3
Wiedergutmachungskammern	-	-	-	-
Sonstige Kammern	-	7	1	1
Anhängige Verfahren am Jahresende	362 888	352 375	317 615	324 838

Statistisches Bundesamt, Statistisches Bericht 2023

Sachgebiete Amtsgericht

Sachgebiet des Verfahrens	
Bau-, Architektensachen (ohne Architektenhonorarsachen)	4 790
Verkehrsunfallsachen	104 353
Kaufsachen	88 853
Arzthaftungssachen	975
Reisevertragssachen	10 174
Kredit-/Leasingsachen	11 368
Nachbarschaftssachen	6 253
Schuldrechtsanpassungs- und Bodenrechtssachen der neuen Länder	60
Wohnungsmietsachen	176 066
Sonstige Mietsachen	17 725
Ansprüche aus Versicherungsverträgen (ohne Verkehrsunfallsachen)	18 106
Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten	1 240
Schadensersatzansprüche aus vorsätzlicher Körperverletzung	3 363
Honoraranforderungen von Personen, für die eine besondere Honorarordnung gilt	22 353
Wohnungseigentumssachen nach § 43 Absatz 2 WEG (Binnenstreitigkeiten)	15 899
Wohnungseigentumssachen betreffend Klagen Dritter	613
Fluggastrechtesachen	108 092
Sonstiger Verfahrensgegenstand	162 141

Streitwert	
bis einschließlich 500 EUR	252 919
mehr als 500 bis einschließlich 1 000 EUR	124 205
mehr als 1 000 bis einschließlich 1 500 EUR	71 837
mehr als 1 500 bis einschließlich 2 000 EUR	50 372
mehr als 2 000 bis einschließlich 3 000 EUR	73 957
mehr als 3 000 bis einschließlich 4 000 EUR	56 087
mehr als 4 000 bis einschließlich 5 000 EUR	53 071
mehr als 5 000 bis einschließlich 10 000 EUR	49 308
mehr als 10 000 EUR	28 056

Sachgebiete Landgerichte

Zivilkammern	
Bau-/Architektensachen (ohne Architektenhonorarsachen)	28 767
Verkehrsunfallsachen	30 251
Kaufsachen	26 264
Arzthaftungssachen	8 726
Reisevertragssachen	666
Miet-/Kredit-/Leasingsachen	27 969
Haftung und Honorarforderungen von Personen	6 515
Auseinandersetzungen von Gesellschaften	1 018
Gewerblicher Rechtsschutz (Technische Schutzrechte)	3 699
Staatshaftungssachen (einschl. Enteignungsentschädigung)	3 575
Sonstige gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten	1 050
Kapitalanlagesachen	5 029
Ansprüche aus Versicherungsverträgen (o. Verkehrsunfallsachen)	22 693
Technische Schutzrechte	753
Kartellsachen	257
Auskunftsrechtliche Anordnung nach § 101 Abs. 9 UrhG	2 032
Fluggastrechtesachen	237
Sonstiger Verfahrensgegenstand	105 397

Streitwert	
Verfahren gesamt	293 639
bis einschließlich 5 000 EUR	14 722
mehr als 5.000 bis einschl. 10.000 EUR	88 701
mehr als 10.000 bis einschl 30.000 EUR	104 439
mehr als 30.000 bis einschl 50.000 EUR	30 597
mehr als 50.000 bis einschl 100.000 EUR	26 030
mehr als 100.000 bis einschl 500.000 EUR	23 736
mehr als 500.000 bis einschl 1 Mio EUR	2 894
mehr als 1 Mio bis einschl 5 Mio EUR	2 045
mehr als 5 Mio bis einschl 10 Mio EUR	226
mehr als 10 Mio	249

Vorwissen Rechtsschutz?

Experte in allen Bereichen

Antwort 1

1

Experte im privaten Bereich

Antwort 2

2

Kaum/keine Vorkenntnisse

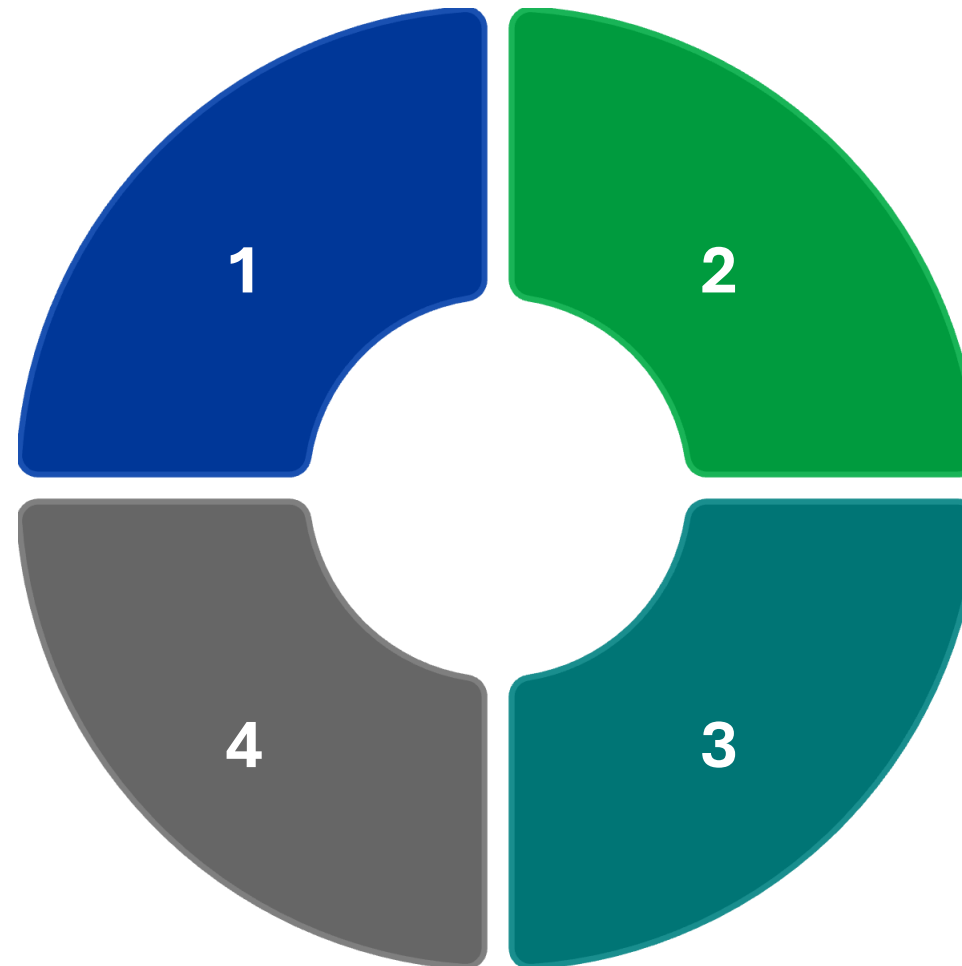
Antwort 4

4

Gesundes Halbwissen

Antwort 3

3



Bitte geben Sie bei der anonymen Abfrage in Teams jetzt Ihre Selbsteinschätzung ab.

Rechtsschutz-Versicherung

- 1** Notwendigkeit und Nutzen für Gewerbetreibende
- 2** Produktwissen
 - Grundlagen
 - Leistungsarten
- 3** Besondere Deckungskonzepte
- 4** Nachhaltigkeit / ESG im Rechtsschutz
- 5** Vertriebliche Ansätze und Schadenbeispiele

Versicherungssumme

Rechtsschutz übernimmt:

- Die für die Wahrnehmung der Interessen notwendigen Kosten bis zu **1.000.000 €**
- Außergerichtlich und in allen Instanzen (z.B. Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht etc.)
- Übernommen werden u.a. zu den anfallenden Gerichtskosten sowohl die eigenen als auch die die gegnerischen Anwaltskosten, je nach Kostenentscheid des Gerichts

Kosten Rechtsstreit

Streitwert	1. Instanz	2. Instanz	3. Instanz
500	415	526	680
1.000	677	866	1.133
2.500	1.554	2.003	2.650
5.000	2.260	2.917	3.873
10.000	4.023	5.203	6.930
25.000	5.804	7.516	10.008
50.000	8.471	10.975	14.620
100.000	12.001	15.592	20.660
250.000	19.852	25.862	34.089

Quelle: www.juris.de/prozesskostenrechner/ Ohne weitere Kosten wie z.B. Gutachter oder Zeugengelder




Streitwert 80.000,00 € Rechtsstand ab-2021 MwSt.-Satz 19 %

Anzahl Mandanten 1 Anzahl Gegner 1

☒ Außergerichtliche Vertretung
☒ Gerichtliche Vertretung
☒ 2. Instanz ☒ 3. Instanz

Kostenübersicht

Eigene Anwaltskosten:	17.116,06 €
Fremde Anwaltskosten:	15.957,54 €
Gerichtskosten:	10.380,00 €
Gesamtsumme:	43.453,60 €

Außergerichtliche Kosten

Geschäftsgebühr Nr. 2300, 1008 VV RVG:	1,3	1.907,10 €
Einigungsgebühr Nr. 1000 VV RVG:	☐	0,00 €
Auslagen Nr. 7001 u. 7002 VV RVG:		20,00 €
MwSt. %:	19	366,15 €
Summe außergerichtliche Kosten:		2.293,25 €

Prozesskosten

	1. Instanz		2. Instanz		3. Instanz	
Eigene Anwaltskosten						
Verfahrensgebühr Nr. 3100, 1008 VV RVG:	1,3	1.907,10 €	1,6	2.347,20 €	2,3	3.374,10 €
Anrechnung:		-953,55 €				
Terminsgebühr Nr. 3104 VV RVG:	1,2	1.760,40 €	1,2	1.760,40 €	1,5	2.200,50 €
Einigungsgebühr Nr. 1003 f. VV RVG:	☐	0,00 €	☐	0,00 €	☐	0,00 €
Auslagen Nr. 7001 u. 7002 VV RVG:		20,00 €		20,00 €		20,00 €
Sonstige Kosten Nr. 7000 u. 7003 ff. VV RVG:		0,00 €		0,00 €		0,00 €
MwSt. %:	19	519,45 €	19	784,24 €	19	1.062,97 €

Kosten Rechtsstreit



Deutscher
Anwaltsverein



Streitwert

80.000,00 €

Rechtsstand

ab 2021

MwSt.-Satz

19 %

☒ Außergerichtliche Vertretung

Anzahl Mandanten

1

Anzahl Gegner

1

☒ Gerichtliche Vertretung

☒ 2. Instanz

☒ 3. Instanz

Kostenübersicht

Eigene Anwaltskosten:	17.116,06 €
Fremde Anwaltskosten:	15.957,54 €
Gerichtskosten:	10.380,00 €
Gesamtsumme:	43.453,60 €

Außergerichtliche Kosten

Geschäftsgebühr Nr. 2300, 1008 VV RVG:	1,3	1.907,10 €
Einigungsgebühr Nr. 1000 VV RVG:	☐	0,00 €
Auslagen Nr. 7001 u. 7002 VV RVG:		20,00 €
MwSt. %:	19	366,15 €
Summe außergerichtliche Kosten:		2.293,25 €

Prozesskosten

	1. Instanz		2. Instanz		3. Instanz	
Eigene Anwaltskosten						
Verfahrensgebühr Nr. 3100, 1008 VV RVG:	1,3	1.907,10 €	1,6	2.347,20 €	2,3	3.374,10 €
Anrechnung:		-953,55 €				
Terminsgebühr Nr. 3104 VV RVG:	1,2	1.760,40 €	1,2	1.760,40 €	1,5	2.200,50 €
Einigungsgebühr Nr. 1003 f. VV RVG:	☐	0,00 €	☐	0,00 €	☐	0,00 €
Auslagen Nr. 7001 u. 7002 VV RVG:		20,00 €		20,00 €		20,00 €
Sonstige Kosten Nr. 7000 u. 7003 ff. VV RVG:		0,00 €		0,00 €		0,00 €
MwSt. %:	19	519,45 €	19	784,24 €	19	1.062,97 €

Die wichtigsten versicherten Kosten im Überblick

- Gebühren des eigenen Anwalts nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, für eine Erstberatung bzw. Auskunft max. 250 €
- Gebühren des gegnerischen Anwalts – bspw. bei einem verlorenen Rechtsstreit
- Gerichtskosten einschl. Gutachter, die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens
- Kosten einer Mediation bis zu 1.500 € im Inland, max. 3.000 € pro Kalenderjahr, auch online oder telef. möglich
- Reisekosten des VN zu ausländischen Gerichten, sofern das Erscheinen notwendig ist
- Außergerichtliche Sachverständigenhonorare für definierte Fälle (z.B. für die rechtliche Wahrnehmung von Kauf- und Reparaturverträgen von KFZ), Kosten des Gerichtsvollziehers, Verfahrenskosten vor Verwaltungsbehörden, Zeugengelder im Prozess
- Zinsloses Strafkautions**darlehen** bis 200.000 €, um bis zur Verhandlung dem Freiheitsentzug zu entgehen. Diese wird vom Gericht einbehalten, sofern der „Täter“ nicht zur Gerichts-verhandlung erscheint; ansonsten wird sie vom Gericht an den „Täter“ zurückgezahlt und dieser tilgt wiederum damit sein Darlehen beim Versicherer

Geographischer Geltungsbereich

Grundgeltungsbereich

In welchen Ländern kann der Kunde sich bei Streitigkeiten einen Anwalt nehmen und bekommt die Kosten für den Anwalt, das Gericht etc. ersetzt?

Länder / Erläuterungen

Die vereinbarte Deckungssumme steht in ganz Europa, in den außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres (der asiatische Teil der Türkei, Syrien, Libanon, Israel, Ägypten, Libyen, Tunesien, Algerien, Marokko), den Kanarischen Inseln, Madeira und den Azoren zur Verfügung.

Für Rechtsschutzfälle, bei denen sich der **Gerichtsstand** in diesem Bereich befindet, gibt es mit wenigen Ausnahmen keine Einschränkung im Versicherungsschutz.

Beispiel

Buchung einer Urlaubsreise in die U.S.A. bei dem Reiseveranstalter TUI. Vor Ort stimmt das gebuchte Hotelzimmer nicht mit den Katalogangaben überein.

Es besteht uneingeschränkter Versicherungsschutz bei einem Rechtsstreit, da der Gerichtsstand **Deutschland** ist.

Geographischer Geltungsbereich und darüber hinaus?

Wie ist der Versicherungsschutz gestaltet, wenn es zu einem Rechtsstreit in einem Land außerhalb dieses Grundgeltungsbereiches kommt?

Länder / Erläuterungen	Beispiel
Bis zu einer Versicherungssumme von 200.000 € besteht weltweiter Versicherungsschutz während eines längstens 12 Wochen dauernden privat, aber nicht beruflich bedingten Aufenthaltes. Ebenso gilt der weltweite Abschluss von Verträgen über das Internet versichert, auch wenn der Kunde sich nicht in den Ländern außerhalb des Grundgeltungsbereiches – Europa etc. - aufhält. (RS im Vertrags- und Sachenrecht muss entsprechend vereinbart sein.) Die Deckungssumme beträgt auch hier 200.000 €.	Während des 6-wöchigen U.S.A.-Urlaubs mietet sich der VN ein Wohnmobil. Wegen eines Motorschadens kommt es zum Rechtsstreit in den U.S.A. Unser Kunde hier in Deutschland kauft sich in Japan ein wertvolles Buch über das Internet. Dieses wird nicht geliefert und es kommt zu einem Rechtsstreit in Japan.

Leistungsumfang

INLAND

- Vergütung eines Rechtsanwaltes
- Korrespondenzanwalt
- Sachverständigenkosten
- Mediation

AUSLAND

- Vergütung eines Rechtsanwaltes
- Korrespondenzanwalt
- Sachverständigenkosten
- Reisekosten
- Kosten für Übersetzungen

INLAND und AUSLAND

- Gerichtskosten, einschl. Kosten für Sachverständige, Gerichtsvollzieher, Verfahrenskosten vor Verwaltungsbehörden und Schieds- oder Schlichtungsverfahren
- Anwalts- und Gerichtskosten Ihres Prozessgegners nach gerichtlicher Festsetzung

Eintrittspflicht des Versicherers

Unter welchen Voraussetzungen bekommt der Kunde Versicherungsschutz in den beschriebenen Leistungsarten?

- Der Schadenfall muss innerhalb der Vertragslaufzeit eingetreten sein.
- Ein Anspruch nach Beendigung des Vertrages besteht beim VR noch bis zu **drei Jahre**, sofern der Schadenfall innerhalb der Vertragslaufzeit eingetreten ist.



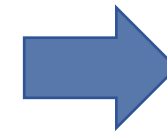
Es ist demnach zu prüfen, **wann** der Schadenfall eingetreten ist: Hat der derzeitige Versicherer oder der Vor-Versicherer zu leisten oder kommen evtl. **Wartezeiten** zur Anwendung? Beginnen wir mit den Wartezeiten.....

Eintrittspflicht des Versicherers Wartezeiten

Wartezeit bedeutet, dass nach Beginn des Vertrages erst nach Ablauf einer gewissen Frist der Versicherungsschutz beginnt. Bedeutet, dass der Kunde zwar die Prämie für seinen Versicherungsvertrag bezahlt, Leistungen aber noch nicht in Anspruch nehmen kann.

Die generelle Wartezeit beträgt 3 Monate und ist in den folgenden Leistungsarten vereinbart:

- **Arbeits-Rechtsschutz**
- **Wohnungs- und Grundstücks-RS**
- **Rechtsschutz im Vertrags- und nd Sachenrecht**
- **Steuer-Rechtsschutz**
- **Sozial-Rechtsschutz**
- **Verwaltungsrechtsschutz**



3 Monate Wartezeit

Beispiel: Der Kunde schließt am 01.01.2022 einen Vertrag ab, der den Arbeits-RS mit einschließt. Am 15.02.2022 legt ein Arbeitnehmer Widerspruch gegen eine Abmahnung ein. Hier besteht kein Versicherungsschutz, da der Schadenfall innerhalb der Wartezeit eingetreten ist. Sollte der Vertrag nahtlos an den eines Vorversicherers anschließen, entfällt die Wartezeit.

Leistungsart	Versicherungsfall	keine Warte- zeit	3 Monate Wartezeit	aktive (a) / passive (p) Leistungs- art	Geltungs- bereich
2.2 ARB	2.4	3.1.1	3.1.1		5.1
Schadenersatz-RS	Schadenereignis	X		nur aktiv	5.1
Arbeits-RS	Verstoß		X	a / p	5.1
Wohnung-Grundstücks-RS	Verstoß		X	a / p	5.1
Rechtsschutz im Vertrags-/Sachenrecht	Verstoß		X	a / p	5.1
Steuer-RS vor Gerichten	Verstoß		X	a / p	vor deutschen Gerichten
Sozialgerichts-RS	Verstoß		X	a / p	vor deutschen Gerichten
Verwaltungs-RS in Verkehrssachen	Verstoß		X	a / p	5.1
Disziplinar-/ Standes-RS	Verstoß	X		nur passiv	5.1
Straf-RS	Verstoß	X		nur passiv	5.1
Ordnungswidrigkeiten-RS	Verstoß	X		nur passiv	5.1
Beratungs-RS im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht	Veränderung der Rechtslage	X		a / p	durch in Deutschland zugel. RA
Opfer-RS	Verstoß	X		a	5.1

Wichtige Ausschlüsse

Es gibt zudem generelle Ausschlüsse, wofür der Kunde - unabhängig von der versicherten Leistungsart – niemals Versicherungsschutz bekommt.

Die **Wichtigsten** sind hier genannt:

Ausschluss	Beispiel – Kein Versicherungsschutz
Krieg, Aufruhr, Innere Unruhen, Streik/Aussperrung, feindselige Handlungen.	Aufgrund eines Aufruhrs wird das Eigentum des Kunden beschädigt und er fordert Schadenersatz.
Spekulationsgeschäfte, wie Spiel-, Wettverträge oder Gewinnzusagen, Kapitalanlagegeschäfte.	Durch Aktienmanipulation verliert der Kunden Geld.
Park- u. Halteverbotsverstöße.	Der Kunde steht im Parkverbot und bekommt ein „Knöllchen". Hiergegen will er nun mit Hilfe eines Anwalts vorgehen.
<u>Baurisiko</u> : Planung, Errichtung eines Hauses bzw. genehmigungs-pflichtiger Veränderungen – ebenso die Finanzierungen hierzu sowie z.B. die Grunderwerbssteuer.	Der Kunde bekommt bei seinem Neubau Ärger mit den Bauhandwerkern und dem Architekten. Er will seine Rechte aus den abgeschlossenen Verträgen durchsetzen.

Wichtige Ausschlüsse

Ausschluss

Erwerb und Veräußerung von zu Bauzwecken bestimmten Grundstücken sowie die steuerliche Bewertung von Grundstücken/Gebäuden.

Vorsätzliche Straftaten-- Besonderheit --

Streitigkeiten aus kollektivem Arbeitsrecht. Streitigkeiten aus Patent-, Urheber-, Gebrauchsmusterrechten Kartellrecht.

Beispiel – Kein Versicherungsschutz

Der Kunde kauft für seinen Hausbau ein Baugrundstück. Bei Beginn der Bauarbeiten wird festgestellt, dass das Grundstück mit Öl verseucht ist und der Kaufvertrag soll rückgängig

gemacht werden.

Ein Mitarbeiter des Kunde gerät in eine Schlägerei und wird wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt und verurteilt. Hiergegen will er sich wehren. Ebenso besteht kein Schutz für bspw. Diebstahl, Betrug, Beleidigung, Unterschlagung etc.

Aufgrund eines Tarifstreiks legen die Arbeiter die Arbeit nieder. Ein Konkurrent des Kunden klaut eine Idee und setzt sie auf eigene Rechnung um.

Wichtige Ausschlüsse

Wartezeit oder
Vorvertraglichkeit

Kauf, Verkauf oder Umbau
von Grundstücken

Abwehr von
Schadenersatzansprüchen

Krieg, Streik,
Nuklearschäden,
Bergbauschäden, ...

Familien- und Erbrecht,
Streit unter mitversicherten

Vom VN freiwillig
übernommene Kosten

Kartell- oder
Wettbewerbsrecht, Patent-
oder Urheberrecht

Vorsätzlich oder
rechtswidrig herbeigeführte
Streitigkeiten

Keine hinreichende Aussicht
auf Erfolg „Streit nur aus
Prinzip“

Änderung der Rechtslage

- ... keine „drohende“ Kündigung
- ... kein „ich wollte mal wissen“
- ... keine vorsorgliche Beratung

Rechtsschutz Lebensbereiche

- Rechtsschutzversicherung für Selbstständige und Firmen (U)
- Landwirtschafts – Rechtsschutz (L)
- Rechtsschutz für Vereine (Ver)
- Rechtsschutz KfZ – Gewerbe (KG)
- Verkehrs-Rechtsschutz für Firmenfahrzeuge (Vkf)
- Fahrzeug-Rechtsschutz für Firmen (Ff)
- Fahrer-Rechtsschutz für Firmen (Df)

Rechtsschutz Lebensbereiche

Rechtsschutzversicherung für Selbstständige und Firmen (U)

Der Versicherungsschutz umfasst nur die ausdrücklich im Vertrag bezeichnete (gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständig) berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers. Übt dieser eine weitere Tätigkeit aus, die im Antrag nicht angegeben wurde, besteht hierfür kein Versicherungsschutz. Eine Ausnahme gilt lediglich dann, wenn es sich um eng verwandte Berufstätigkeiten handelt, die branchenüblich gemeinsam ausgeübt werden und im Tarif nicht unterschiedlich bewertet werden.

Der Verkehrs-Rechtsschutz und der Fahrzeug-Rechtsschutz kann nur mit einem separaten Baustein versichert werden.

Rechtsschutz Lebensbereiche

Landwirtschafts – Rechtsschutz (L) 1

Sie haben in diesem Baustein Versicherungsschutz

- als Inhaber für Ihren im Versicherungsschein bezeichneten land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb,
- als Inhaber für Ihren nicht gewerbesteuerpflichtigen land- oder forstwirtschaftlichen Nebenbetrieb
- für den privaten Bereich und für die Ausübung nichtselbständiger Tätigkeiten

Versicherungsschutz besteht für Sie als

- Erwerber, Leasingnehmer/Mieter, Fahrer von Kraftfahrzeugen sowie Anhängern.

Rechtsschutz Lebensbereiche

Landwirtschafts – Rechtsschutz (L) 2

Versichert sind folgende Kraftfahrzeuge:

- Pkw oder Kombiwagen, Krafträder und land- bzw. forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge.

Die Motorfahrzeuge oder der Anhänger müssen entweder auf Sie oder die mitversicherten Personen zugelassen sein zum vorübergehenden Gebrauch von Ihnen oder den mitversicherten Personen gemietet sein.

Für andere Fahrzeuge besteht kein Versicherungsschutz (zum Beispiel nicht forstwirtschaftlich genutzte Lkw).

Rechtsschutz Lebensbereiche

Landwirtschafts – Rechtsschutz (L) 3

Sie sind weiterhin versichert als

- Fußgänger, Radfahrer, Fahrer und Mitfahrer eigener und fremder Fahrzeuge

Sie sind also zum Beispiel als Führer eines privaten Motorbootes versichert.

Mitversichert sind:

- Lebenspartner
- minderjährige Kinder
- unverheiratete, volljährige Kinder
- Mitinhaber, sowie deren Lebenspartner
- Altenteiler, sowie deren Lebenspartner

Rechtsschutz Lebensbereiche

Rechtsschutz für Vereine (Ver)

Sie haben Versicherungsschutz für den im Versicherungsschein bezeichneten Verein.

Der Verkehrs-Rechtsschutz und der Fahrzeug-Rechtsschutz kann nur mit einem separaten Baustein versichert werden.

Versichert sind die gesetzlichen Vertreter, Angestellten und Mitglieder des Vereins im Rahmen der Aufgaben, die sie nach der Satzung zu erfüllen haben.

Rechtsschutz Lebensbereiche

Rechtsschutz KfZ – Gewerbe (KG) 1

Sind Sie Inhaber eines Betriebes des Kraftfahrzeughandels oder -handwerks, einer Tankstelle oder Fahrschule, so haben Sie Versicherungsschutz für die im Versicherungsschein bezeichnete selbständige Tätigkeit.

Versicherungsschutz besteht für Sie im privaten und selbständigen Bereich auch als Eigentümer, Halter, Fahrer eigener und fremder Fahrzeuge, Mitfahrer eigener und fremder Fahrzeuge sowie Anhängern.

Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht für Sie auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in Ihrer Eigenschaft als Fußgänger, Radfahrer.

Rechtsschutz Lebensbereiche

Rechtsschutz KfZ – Gewerbe (KG) 2

Mitversichert sind alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigter Fahrer oder Mitfahrer jedes Motorfahrzeuges zu Land sowie Anhänger, die auf sie zugelassen oder von Ihnen angemietet sind.

Weiterhin genießen Sie Versicherungsschutz von Ihnen beschäftigten Mitarbeiter im Rahmen der Berufsausübung in ihrer Eigenschaft als berechtigter Fahrer von Motorfahrzeugen zu Land sowie Anhängern, die sich bei Eintritt des Versicherungsfalls in ihrer Obhut befunden haben.

Rechtsschutz Lebensbereiche

Verkehrs-Rechtsschutz für Firmenfahrzeuge (Vkf)

Sie haben in diesem Baustein Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen wahrnehmen als

- Eigentümer, Halter, Erwerber, Leasingnehmer oder Mieter, Fahrer

der von im Versicherungsschein genannten Kraftfahrzeugen sowie Motorfahrzeugen zu Wasser und in der Luft sowie Anhänger aller auf Sie zugelassen oder von Ihnen oder Ihrem Unternehmen gemietet sind.

Sie haben weiterhin Versicherungsschutz als berechtigter Fahrer jedes Fahrzeugs, Ansprüche wegen Beschädigung des benutzten Fahrzeugs sind dagegen ausgeschlossen. Ist das Unternehmen eine juristische Person, müssen Sie die Person im Versicherungsantrag namentlich benennen

Rechtsschutz Lebensbereiche

Fahrzeug-Rechtsschutz für Firmen (Ff)

Sie haben in diesem Baustein Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen wahrnehmen als

- Eigentümer, Halter, Erwerber, Leasingnehmer oder Mieter, Fahrer

der von im Versicherungsschein genannten Kraftfahrzeugen sowie Motorfahrzeugen zu Wasser und in der Luft sowie Anhänger aller auf Sie zugelassen oder von Ihnen oder Ihrem Unternehmen gemietet sind.

Sie haben weiterhin Versicherungsschutz als berechtigter Fahrer jedes Fahr-zeugs, Ansprüche wegen Beschädigung des benutzten Fahrzeugs sind dagegen ausgeschlossen. Ist das Unternehmen eine juristische Person, müssen Sie die Person im Versicherungsantrag namentlich benennen

Rechtsschutz Lebensbereiche

Fahrer-Rechtsschutz für Firmen (Df)

Ihre Fahrer haben Versicherungsschutz in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für Ihr Unternehmen bei der Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr mit einem

- Motorfahrzeug zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhänger.

Versicherungsschutz haben Ihre Fahrer auch, wenn sie für Sie in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, und zwar als

- Mitfahrer eigener und fremder Fahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer.

Ansprüche wegen Beschädigung des benutzten Fahrzeugs sind dagegen ausgeschlossen.

Leistungsarten

- Schadenersatz – Rechtsschutz
- Arbeits – Rechtsschutz
- Wohnungs- und Grundstücks - Rechtsschutz
- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht
- Steuer - Rechtsschutz
- Sozialgerichts - Rechtsschutz
- Verwaltungs – Rechtsschutz in Verkehrssachen
- Disziplinar- und Standes - Rechtsschutz
- Straf – Rechtsschutz
- Ordnungswidrigkeiten – Rechtsschutz
- Beratungs – Rechtsschutz
- Opfer – Rechtsschutz

Schadenersatz – Rechtsschutz

Schadenersatz-Rechtsschutz (U, Ver, L, KG, Vkf, Df, Ff)

Der Schadenersatz-Rechtsschutz umfasst die aktive Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, anders als die Rechtsschutzkomponente der Haftpflichtversicherung, die die Verteidigung gegen Schadenersatzansprüche zum Inhalt hat. Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen erfordert, unabhängig von der Erfolgsaussicht der rechtlichen Durchsetzung, dass der Schädiger bekannt ist und dass Forderungen direkt gegen ihn erhoben werden können.

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (L, KG, Vkf, Ff)

Es handelt sich um die Durchsetzung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten. Dingliche Rechte sind Rechte, die einer Person eine unmittelbare Herrschaft über eine Sache verleihen und gegenüber jedermann gelten (bspw. Eigentum, Pfandrecht).

Der Versicherungsschutz umfasst Verträge, die den Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern zur Eigennutzung betreffen, unabhängig davon, ob diese später auf den Versicherungsnehmer zugelassen werden. Es besteht jedoch kein Versicherungsschutz für Streitigkeiten, die sich aus der Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr ergeben.

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (L, KG, Vkf, Ff)

Eine Deckung des s.g. Firmen-Vertragsrechtsschutz (dann auch für U) sieht die Proximus Versicherung nicht vor. Diese würde Schutz bei rechtlichen Streitigkeiten bieten, die aus Verträgen resultieren, die im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit geschlossen wurden. Die Form der Deckung ist am Markt wenig verbreitet und kommt meist nur sehr selektiv in Form des sogenannten Vertrags-Rechtsschutzes für Hilfsgeschäfte (z.B. Streitigkeiten aus Verträgen mit dem Büroreinigungsdienstleister) vor. Die eigentliche (operative) Betriebsaktivität des Versicherungsnehmers wird ausgeschlossen.

Arbeits – Rechtsschutz

Arbeits-Rechtsschutz (U, Ver, L, KG)

Bietet Versicherungsschutz, um rechtlichen Interessen wahrzunehmen aus Arbeitsverhältnissen und öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen hinsichtlich dienstrechtlicher und versorgungsrechtlicher Ansprüche.

Die Ansprüche müssen aus Arbeits- oder Dienstverhältnissen herrühren. Hierfür muss ein Arbeitsvertrag bestehen oder zumindest bestanden haben.

Ansprüche die beispielsweise aus dem Bewerbungsprozess resultieren (bspw. wegen Diskriminierung und dergleichen) wären folglich nicht gedeckt. Auch das sogenannte kollektive Arbeits- oder Dienstrecht ist nicht umfasst, unter anderem Streitigkeiten aus dem Tarifvertragsrecht, Recht der Gewerkschaften etc.

Wohnungs- und Grundstücks - Rechtsschutz

Wohnungs- und Grundstücks - Rechtsschutz (L)

Bietet Versicherungsschutz, um rechtlichen Interessen wahrzunehmen aus Miet- und Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen (z.B. Wohnrecht) und dinglichen Rechten an Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeteile (z.B. Grundstücksgrenzen).

Dies geht für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile sowie die selbst genutzten, auf dem landwirtschaftlichen Betriebsgelände befindlichen Wohneinheiten. Die vorübergehende Vermietung von bis zu 8 Betten an Feriengäste ist mitversichert.

Steuer - Rechtsschutz

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (U, Ver, L, KG, Vkf, Ff)

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung von rechtlichen Interessen im Zusammenhang mit Steuern und Abgaben vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten, allerdings erst ab Beginn des gerichtlichen Verfahrens. Dementsprechend handelt sich um einen Gerichts-Rechtsschutz, die steuerberatenden Kosten außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens sind nicht umfasst.

Sozialgerichts - Rechtsschutz

Sozialgerichts-Rechtsschutz (U, Ver, L, KG)

Ebenso wie beim Steuer-Rechtsschutz handelt es sich beim Sozialgerichts-Rechtsschutz um einen Gerichts-Rechtsschutz. Gedeckt ist die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers vor deutschen Sozialgerichten, ab dem gerichtlichen Verfahren. Im Falle der 1-2-3 Maschinenbau GmbH könnte es sich um Streitigkeiten mit der Berufsgenossenschaft nach dem Arbeitsunfall eines Angestellten handeln.

Da es sich um einen Gerichts-Rechtsschutz (vor Sozialgerichten) handelt, ist der Verwaltungsrechtsweg ausgeschlossen. Für einige Sozialleistungen ist die Klage vor Verwaltungsgerichten vorgesehen (bspw. BAföG), bei denen sich eben nicht um Sozialgerichte handelt.

Verwaltungs - Rechtsschutz

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (L, KG, Vkf, Df, Ff)

Der Rechtsschutz in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten. Dies gilt für Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung oder Auslegung von Verkehrsvorschriften ergeben.

Der Verwaltungsrechtsschutz greift beispielsweise bei Führerscheinentzug, Einschränkungen der Fahrerlaubnis oder einer Fahrtenbuchauflage, wenn behördliche Entscheidungen juristisch angefochten werden sollen.

Beispiel: Ein Mitarbeitender von Herrn Watowski begeht einen Verkehrsverstoß, die Ordnungsbehörde kann dessen Identität jedoch nicht nachweisen. Daraufhin wird der 1-2-3 Maschinenbau GmbH als Fahrzeughalter die Auflage erteilen, ein Fahrtenbuch zu führen.

Disziplinar- und Standes – Rechtsschutz

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (U, Ver, L)

Der Schutz in Disziplinarverfahren betrifft die Verteidigung in Verfahren die von staatlichen/öffentlichen Arbeitgebern beispielsweise gegen Beamte, Angestellte des öffentlichen Dienstes oder Soldaten ausgehen. Der Standesrechtsschutz hingegen bezieht sich auf Verfahren in berufsrechtlichen Belangen, wenn beispielsweise Kammern oder Verbände (Anwaltskammern, Ärztekammern etc.) Verfahren gegen ihre Mitglieder einleiten.

Ordnungswidrigkeiten – Rechtsschutz

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (U, Ver, L, KG, Vkf, Df, Ff)

Dieser Rechtsschutz leistet für die Verteidigung, sobald dem Versicherungsnehmer oder einem Mitversicherten eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen wird. Nach § Abs. 1 des Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) handelt es um eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zulässt.

Opfer – Rechtsschutz

Opfer-Rechtsschutz (L, Vkf, Df, Ff)

Wurde der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter Opfer einer Gewaltstraftat, besteht Versicherungsschutz. Gewaltstraftaten liegen nach den ARB-Gew 2016 bei Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung, schwerer Verletzung der körperlichen Unversehrtheit und der persönlichen Freiheit sowie bei Mord und Totschlag vor. Der Versicherungsschutz umfasst den Beistand eines Rechtsanwalts im Ermittlungsverfahren, Nebenklageverfahren, für den Antrag nach § 1 Gewaltschutzgesetz und für den sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich nach § 46 a Ziffer 1 Strafgesetzbuch in nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten.

Straf – Rechtsschutz

Straf-Rechtsschutz (U, Ver, L, KG, Vkf, Df, Ff)

Es wird Versicherungsschutz geboten, sobald dem Versicherungsnehmer oder einem Mitversicherten ein strafrechtliches Vergehen vorgeworfen wird. Ein Vergehen sind Straftaten, die im Mindestmaß mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafen von unter einem Jahr bedroht sind. Der Vorwurf beginnt, sobald sich der Versicherungsnehmer oder Mitversicherte in der Rolle des Beschuldigten befindet (§ 157 StPO) – es genügt also nicht nur Verdächtiger zu sein.

Vom Versicherungsschutz sind nach der Regelung von vorherein Verbrechen ausgeschlossen, also solche Straftaten, die mit einem Mindestmaß von mehr als einem Jahr bedroht sind.

Straf – Rechtsschutz

Straf-Rechtsschutz (U, Ver, L, KG, Vkf, Df, Ff)

Umfasst sind fahrlässig begehbare Straftaten (beispielsweise die fahrlässige Körperverletzung im Verkehrsbereich), nicht aber ausschließlich vorsätzlich begehbare Straftaten (beispielsweise die Verkehrsunfallflucht nach § 142 StGB).

Vorsätzlich und <u>fahrlässig</u> begehbare Straftat (Vergehen)	Versicherungsschutz
<u>Vorsätzlich</u> und fahrlässig begehbare Straftat (Vergehen)	Kein Versicherungsschutz
(...Vorwurf...)	
Ausschließlich vorsätzlich begehbare Straftat (Vergehen)	Kein Versicherungsschutz
Verbrechen	Kein Versicherungsschutz

Straf – Rechtsschutz

Straf-Rechtsschutz (U, Ver, L, KG, Vkf, Df, Ff)

Stellt die Verurteilung einer auch fahrlässig begehbaren Straftat letztlich Vorsatz fest, so sind die Rechtsschutzkosten rückwirkend zu erstatten. Ändert sich der Vorwurf während des Verfahrens von „Vorsatz“ auf „Fahrlässigkeit“, so besteht lediglich ab diesem Zeitpunkt Versicherungsschutz.

Da die Deckung eingeschränkt daherkommt, bietet sich separat der Abschluss der „Sonderbedingungen für den Straf-Rechtsschutz für Unternehmen (ARB StU 2016)“ an.



Übung

Gruppenarbeit

📄 **Aufgabe:** „Recherchieren Sie einen interessanten Fall zu einer Leistungsart“

Vorbereitung: 30 Minuten

Präsentation: 5 Minuten

Gr. 1: Steuer-RS

Gr. 2: Arbeits-RS

Gr. 3: Schadenersatz-RS

Rechtsschutz Lebensbereiche

- Rechtsschutzversicherung für Selbstständige und Firmen (U)
- Landwirtschafts – Rechtsschutz (L)
- Rechtsschutz für Vereine (Ver)
- Rechtsschutz KfZ – Gewerbe (KG)
- Verkehrs-Rechtsschutz für Firmenfahrzeuge (Vkf)
- Fahrzeug-Rechtsschutz für Firmen (Ff)
- Fahrer-Rechtsschutz für Firmen (Df)

Rechtsschutzversicherung für Selbstständige und Firmen (U)

- Schadenersatz – Rechtsschutz
- Arbeits – Rechtsschutz
- ~~Wohnungs- und Grundstücks – Rechtsschutz~~
- ~~Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht~~
- Steuer – Rechtsschutz
- Sozialgerichts - Rechtsschutz
- ~~Verwaltungs – Rechtsschutz in Verkehrssachen~~
- Disziplinar- und Standes – Rechtsschutz
- Straf – Rechtsschutz
- Ordnungswidrigkeiten – Rechtsschutz
- ~~Beratungs – Rechtsschutz~~
- ~~Opfer – Rechtsschutz~~

Landwirtschafts – Rechtsschutz (L)

- Schadenersatz – Rechtsschutz
- Arbeits – Rechtsschutz
- Wohnungs- und Grundstücks – Rechtsschutz
- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht
- Steuer – Rechtsschutz
- Sozialgerichts – Rechtsschutz
- Verwaltungs – Rechtsschutz in Verkehrssachen
- Disziplinar- und Standes – Rechtsschutz
- Straf – Rechtsschutz
- Ordnungswidrigkeiten – Rechtsschutz
- Beratungs – Rechtsschutz
- Opfer – Rechtsschutz

Landwirtschafts für Vereine (Ver)

- Schadenersatz – Rechtsschutz
- Arbeits – Rechtsschutz
- ~~• Wohnungs- und Grundstücks – Rechtsschutz~~
- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht
- Steuer – Rechtsschutz
- Sozialgerichts – Rechtsschutz
- ~~• Verwaltungs – Rechtsschutz in Verkehrssachen~~
- Disziplinar- und Standes – Rechtsschutz
- Straf – Rechtsschutz
- Ordnungswidrigkeiten – Rechtsschutz
- ~~• Beratungs – Rechtsschutz~~
- ~~• Opfer – Rechtsschutz~~

Rechtsschutz KfZ – Gewerbe (KG)

- Schadenersatz – Rechtsschutz
- Arbeits – Rechtsschutz
- ~~• Wohnungs- und Grundstücks – Rechtsschutz~~
- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht
- Steuer – Rechtsschutz
- ~~• Sozialgerichts – Rechtsschutz~~
- Verwaltungs – Rechtsschutz in Verkehrssachen
- ~~• Disziplinar- und Standes – Rechtsschutz~~
- Straf – Rechtsschutz
- Ordnungswidrigkeiten – Rechtsschutz
- ~~• Beratungs – Rechtsschutz~~
- ~~• Opfer – Rechtsschutz~~

Verkehrs-Rechtsschutz für Firmenfahrzeuge (Vkf)

- Schadenersatz – Rechtsschutz
- ~~Arbeits – Rechtsschutz~~
- ~~Wohnungs- und Grundstücks – Rechtsschutz~~
- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht
- Steuer – Rechtsschutz
- ~~Sozialgerichts – Rechtsschutz~~
- Verwaltungs – Rechtsschutz in Verkehrssachen
- ~~Disziplinar- und Standes – Rechtsschutz~~
- Straf – Rechtsschutz
- Ordnungswidrigkeiten – Rechtsschutz
- ~~Beratungs – Rechtsschutz~~
- Opfer – Rechtsschutz

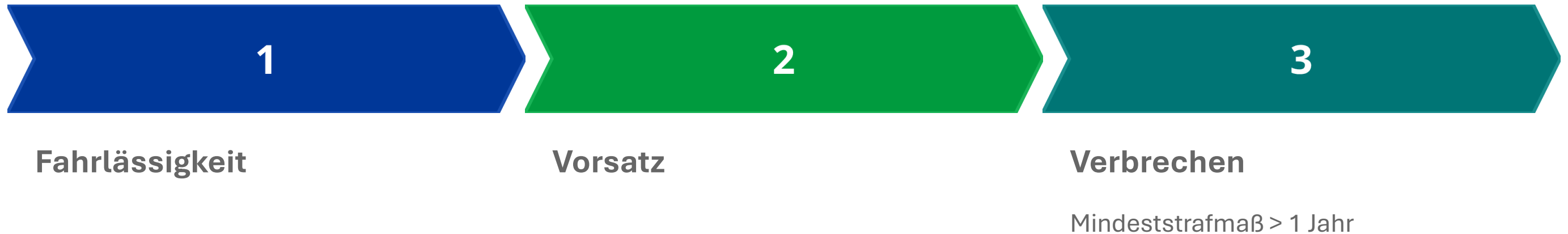
Fahrzeug-Rechtsschutz für Firmen (Ff)

- Schadenersatz – Rechtsschutz
- ~~Arbeits – Rechtsschutz~~
- ~~Wohnungs- und Grundstücks – Rechtsschutz~~
- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht
- Steuer – Rechtsschutz
- ~~Sozialgerichts – Rechtsschutz~~
- Verwaltungs – Rechtsschutz in Verkehrssachen
- ~~Disziplinar- und Standes – Rechtsschutz~~
- Straf – Rechtsschutz
- Ordnungswidrigkeiten – Rechtsschutz
- ~~Beratungs – Rechtsschutz~~
- Opfer – Rechtsschutz

Fahrer-Rechtsschutz für Firmen (Df)

- Schadenersatz – Rechtsschutz
- ~~Arbeits – Rechtsschutz~~
- ~~Wohnungs- und Grundstücks – Rechtsschutz~~
- ~~Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht~~
- ~~Steuer – Rechtsschutz~~
- ~~Sozialgerichts – Rechtsschutz~~
- Verwaltungs – Rechtsschutz in Verkehrssachen
- ~~Disziplinar- und Standes – Rechtsschutz~~
- Straf – Rechtsschutz
- Ordnungswidrigkeiten – Rechtsschutz
- ~~Beratungs – Rechtsschutz~~
- Opfer – Rechtsschutz

Straf-Rechtsschutz



Straf-Rechtschutz: Bedingungen

Straf-RS

ARB Gew 2016

**Erweiterter
Straf-RS**

Anschlussrisiko Zusatz

**Straf-RS
Unternehmen**

ARB StU 2016

Straf-Rechtschutz: Rechtsschutzfall

Straf-RS

Zeitpunkt des behaupteten Verstoßes

Erweiterter Straf-R

Einleitung des Ermittlungsverfahrens

Straf-RS Unternehmen

Einleitung des Ermittlungsverfahrens

Straf-Rechtschutz: Vorwurf Vorsatzdelikte

Straf-RS

Keine Deckung

Erweiterter Straf-R

Deckung solange keine
Vorsatzverurteilung

Straf-RS Unternehmen

Deckung solange keine
Vorsatzverurteilung

Straf-Rechtschutz: Vorwurf vorsätzliches oder fahrlässiges Vergehen

Straf-RS

Deckung bei Fahrlässigkeit, keine
Deckung bei Vorsatz

Erweiterter Straf-R

Deckung bei Fahrlässigkeit, ebenfalls
Deckung bei Vorsatz

Straf-RS Unternehmen

Deckung bei Fahrlässigkeit, ebenfalls
Deckung bei Vorsatz

Straf-Rechtschutz: Verurteilung Vorsatz

Straf-RS

Keine Deckung und Rückforderung
erbrachter Leistungen

Erweiterter Straf-R

Keine Deckung und Rückforderung
erbrachter Leistungen

Straf-RS Unternehmen

Keine Deckung und Rückforderung
erbrachter Leistungen

Ausnahme: Urteil durch Strafbefehl

Straf-Rechtsschutz: Zeugenbeistand durch Anwalt

Straf-RS

nicht versichert

Erweiterter Straf-R

nicht versichert

Straf-RS Unternehmen

versichert für alle Mitarbeiter

Straf-Rechtschutz: Weitere Strafverteidiger

Straf-RS

nicht versichert

**Erweiterter
Straf-R**

nicht versichert

**Straf-RS
Unternehmen**

versichert

Straf-Rechtsschutz

Gegenüberstellung der einzelnen Deckungsvarianten des Straf-Rechtsschutzes für Gewerbekunden

	Straf-RS	Erweiterter Straf-RS	Straf-RS für Unternehmen
Bedingungen	2.2.9 ARB-Gew 2016	Anschlussrisiko – Zusatzvereinbarungen zu ARB	ARB StU 2016 (Sonderbedingungen für den Straf-RS für Unternehmen)
Versicherte Personen	im Versicherungsschein benannte Gesellschaft und deren Mitarbeiter	im Versicherungsschein benannte Gesellschaft und deren Mitarbeiter	im Versicherungsschein benannte Gesellschaft, ggf. mitversicherte Gesellschaften, deren Organe und Mitarbeiter
Geltungsbereich	5. ARB-Gew 2016	5. ARB-Gew 2016	individuelle Vereinbarung
Rechtsschutzfall	Zeitpunkt des tatsächlichen oder zumindest behaupteten Verstoßes gegen Rechtspflichten oder -vorschriften	Einleitung des Ermittlungserfahrens bzw. Aufforderung zur Zeugenaussage	Einleitung des Ermittlungs- oder sonstigen versicherten Verfahrens bzw. Aufforderung zur Zeugenaussage sowie gesonderte Regelungen zur anwaltlichen Tätigkeit bei Durchsuchungsverfahren etc.
Strafkaution als Darlehen	200.000 EUR	frei vereinbart	frei vereinbart – zzgl. Finanzierungskosten bei höheren Kautionsforderungen
Vorwurf Ordnungswidrigkeit	Deckung auch bei Vorsatzverurteilung	Deckung auch bei Vorsatzverurteilung	Deckung auch bei Vorsatzverurteilung
Vorwurf rein vorsätzlich begehbare Delikte	Keine Deckung	Deckung, solange keine Vorsatzverurteilung erfolgt und es sich um ein Vergehen handelt	Deckung, solange keine Vorsatzverurteilung durch ein Gericht per Urteil erfolgt
Vorwurf sowohl vorsätzlich wie auch fahrlässig begehbare Vergehen	Deckung bei Fahrlässigkeit; bei Vorsatzvorwurf zunächst keine Deckung, ggf. nachträglich, wenn keine Vorsatzverurteilung erfolgt (Entscheidung nach Verfahrensabschluss)	Deckung bei Fahrlässigkeit, bei Vorsatzvorwurf ebenfalls Deckung, solange keine Vorsatzverurteilung erfolgt	Deckung bei Fahrlässigkeit, bei Vorsatzvorwurf ebenfalls Deckung, solange keine Vorsatzverurteilung erfolgt

	Straf-RS	Erweiterter Straf-RS	Straf-RS für Unternehmen
Vorsatzverurteilung	Keine Deckung und Rückforderung erbrachter Leistungen durch den VR	Keine Deckung und Rückforderung erbrachter Leistungen durch den VR	Keine Deckung und Rückforderung erbrachter Leistungen durch den VR (Ausnahme: Verurteilung durch Strafbefehl)
Gebührenvereinbarung mit Fachanwalt	nicht versichert – es werden nur gesetzliche Gebühren nach RVG übernommen	versichert für versicherte Personen – i. d. R. maximiert auf einen bestimmten Stundensatz (i. d. R. 200 EUR)	versichert für versicherte Personen – i. d. R. maximiert auf einen bestimmten Stundensatz (i. d. R. zwischen 250 und 500 EUR)
Kosten weiterer Strafverteidiger bei Bedarf	nicht versichert	nicht versichert	versichert
Zeugenbeistand durch Rechtsanwalt	nicht versichert	versichert	versichert für alle Mitarbeiter und für Dritte (Entlastungszeugen)
Vorbeugender RS vor Einleitung eines Ermittlungsverfahrens	nicht versichert	nicht versichert	versichert
Firmenstellungnahme durch Rechtsanwalt	nicht versichert	nicht versichert	versichert
Reisekosten des Anwalts	nicht versichert	versichert (i. d. R. maximiert)	versichert
Außergerichtliche Sachverständigenkosten	nicht versichert	versichert (i. d. R. maximiert)	versichert
Aktive Strafverfolgung	nicht versichert	nicht versichert	versichert im Umfang 2.2.14 ARB StU 2016
Verfahren vor Verfassungsgerichten	nicht versichert	nicht versichert	versichert
Adhäsionsverfahren	nicht versichert	nicht versichert	versichert



Übung

Gruppenarbeit

📋 **Aufgabe:** „Recherchieren Sie einen interessanten Fall der gegen Auflagen (§ 153a StPO) eingestellt wurden.“

Vorbereitung: 20 Minuten

Präsentation: 5 Minuten

Anstellungsvertrags-Rechtsschutz

Berufs-Rechtsschutz nach ARB 2012

Ausschluss 3.2.5: Es besteht kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen

Anstellungsvertrags-Rechtsschutz

Ein Rechtsstreit zwischen der Gesellschaft und dem Organ, das diese vertritt, erfolgt **nicht vor dem Arbeitsgericht**. Zuständig sind hier in der Regel ordentliche Gerichte (Amtsgericht; Landgericht; OLG; BGH).

Dabei muss der Geschäftsführer oder Manager bei ganz oder teilweise verlorenem Prozess neben seinen Anwalts- und Gerichtskosten **auch die Kosten der Gegenseite tragen**. Hier greift nicht die Regelung aus dem Arbeitsrecht, dass in erster Instanz der Verlierer nicht die Kosten der Gegenseite zu übernehmen hat.

...**sehr hohe Streitwerte** (bis zum Dreifachen eines Jahresgehalts)...

... **angemessenen Gebühren** eines Rechtsanwalts im außergerichtlichen

Verfahren bis maximal 350 EUR Stundensatz...



Übung

Übungen

 Vorbereitung: 5 Minuten

Präsentation: 2 Minuten



Übung

Gewerbe-Rechtsschutz Übung 1

Malermeister Streicher, der VN eines Rechtsschutzes für Selbstständige und Firmen, hat ein Problem. Ein Mitbewerber hat ihn wegen Beleidigung angezeigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, aber das Verfahren wird eingestellt, nachdem sein Rechtsanwalt zu dem Vorwurf Stellung genommen hat.

Besteht Versicherungsschutz?

Es besteht kein Versicherungsschutz. Dieser kommt nach dem Deckungsumfang des „normalen“ Straf-Rechtsschutzes nur bei Vergehen in Betracht, wenn die fahrlässige und vorsätzliche Begehung strafbar ist. Beleidigung ist nach dem Gesetz nur in der vorsätzlichen Begehung strafbar (siehe auch 2.2.9 ARB 2012).



Übung

Gewerbe-Rechtsschutz Übung 2

Der Geselle von Malermeister Streich ist während der Arbeit aus ungeklärten Gründen vom Gerüst gefallen. Die Berufsgenossenschaft schaltet die Polizei ein. Dem VN wird daraufhin eine fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen, angeblich war das Gerüst nicht sicher genug. Das Verfahren wird eingestellt. Besteht über die vorhandene Rechtsschutzversicherung für Selbstständige und Firmen Versicherungsschutz?

Es besteht Deckung. Die Körperverletzung ist fahrlässig und vorsätzlich begehbar. Dem Versicherungsnehmer wird eine fahrlässige Begehung vorgeworfen.

Es erfolgt keine Verurteilung wegen Vorsatzes.



Übung

Gewerbe-Rechtsschutz Übung 3

Der hochspezialisierte Fachanwalt, der den Versicherten (es besteht Strafrechtsschutzversicherung für Unternehmen) in einer Strafsache vertreten soll, verlangt die dreifachen Gebühren eines nach dem RVG abrechnenden Anwaltes.

Prüfen Sie die Übernahmefähigkeit in einer versicherten Sache.

Im Rahmen der Straf-Rechtsschutz für Unternehmen trägt der Versicherer die angemessenen Kosten eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes (2.3.2 ARB StU 2016).

Diese liegen natürlich über den gesetzlichen (RVG) Gebühren, müssen aber angemessen sein.



Übung

Gewerbe-Rechtsschutz Übung 4

Gegen den Malermeister Streich wird ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet. Prüfen und begründen Sie den Versicherungsschutz im Rahmen des Straf-Rechtsschutzes für Unternehmen. Grenzen Sie dabei von der Leistungsart „Straf-Rechtsschutz“ i. S. d. 2.2.9 ARB-Gew 2016 ab.

Während 2.2.9 ARB-Gew 2016 nur dann Versicherungsschutz bestätigen, wenn bei der vorgeworfenen Straftat sowohl die vorsätzliche wie die fahrlässige Tatbegehung strafbar ist (also keine Deckung bei diesem Betrugsvorwurf), kommt es im Rahmen des Straf-Rechtsschutz für Unternehmen nicht darauf an. Hier besteht auch Deckung bei dem Vorwurf einer Straftat, die nur vorsätzlich begehbar ist (3.1 ARB StU 2016). Der Versicherungsschutz entfällt jedoch bei rechtskräftiger Verurteilung (Urteil – ein Strafbefehl genügt nicht) wegen vorsätzlicher Tatbegehung rückwirkend.



Übung

Gewerbe-Rechtsschutz Übung 5

Angeblich soll Streich seinen Lieferanten betrogen haben. Im Rahmen des Strafverfahrens, das gegen Streich läuft, macht der Lieferant auch den angeblich ihm entstandenen Schaden geltend. Besteht Kostenschutz über die Straf-Rechtsschutz für Unternehmen auch für die Abwehr dieser Schadenersatzansprüche?

Begründen Sie.

Hier liegt eine Besonderheit des Deutschen Rechts vor. Der durch eine Straftat Geschädigte kann in bestimmten Fällen innerhalb des Strafverfahrens seine Schadenersatzansprüche gegen den Täter geltend machen. Von Juristen wird das als „Adhäsionsverfahren“ bezeichnet. Wenn sich Streicher gegen diese Schadenersatzansprüche im Rahmen des Strafverfahrens zur Wehr setzt, ist dieses über den Straf-Rechtsschutz für Unternehmen versichert (2.2.12 ARB StU 2016). Das stellt einen eklatanten Bruch der goldenen Merkregel: „Rechtsschutz hilft nur bei der Durchsetzung, nicht bei der Abwehr von Schadenersatz-ansprüchen!“ dar.

Rechtsschutz-Versicherung

1 Notwendigkeit und Nutzen
für Gewerbetreibende

2 Produktwissen

3 Besondere
Deckungskonzepte

- Daten-Rechtsschutz
- Firmen-Vertrags-Rechtsschutz
- Strafverteidiger Notruf
- Telefonischer Beratungs-Rechtsschutz
- Prozesskostenfinanzierung

4 Nachhaltigkeit / ESG im Rechtsschutz

5 Vertriebliche Ansätze und Schadenbeispiele

Besondere Deckungskonzepte

Daten-Rechtsschutz

Firmen-Vertrags-Rechtsschutz

Strafverteidiger Notruf

Telefonischer Beratungs-Rechtsschutz

Prozesskostenfinanzierung

Besondere Deckungskonzepte

Daten-Rechtsschutz

Firmen-Vertrags-Rechtsschutz

Strafverteidiger Notruf

Telefonischer Beratungs-Rechtsschutz

Prozesskostenfinanzierung

Daten-Rechtsschutz

Der Daten-Rechtsschutz ist die unternehmensspezifische Leistungsart, die Rechtsschutz für Personen bietet, die personenbezogene Daten verarbeiten oder verarbeiten lassen.

Er ist also nicht für Personen geeignet, die von der Datenverarbeitung anderer Personen betroffen sind.

Der Daten-Rechtsschutz nach § 2 Abs. 1 der Sonderbedingungen zu den ARB für den Daten-Rechtsschutz bietet die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen nach dem BDSG auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten.

Kein Rechtsschutz besteht dagegen für die Geltendmachung von Ansprüchen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von gespeicherten Daten.

Es handelt sich also um eine rein passive Leistungsart.

Besondere Deckungskonzepte

Daten-Rechtsschutz

Firmen-Vertrags-Rechtsschutz

Strafverteidiger Notruf

Telefonischer Beratungs-Rechtsschutz

Prozesskostenfinanzierung

Firmen-Vertrags-Rechtsschutz

Eine Standard-Rechtsschutzdeckung nach Proximus-ARB **bietet keine vertragsrechtlichen Auseinandersetzungen im selbstständigen und freiberuflichen Lebensbereich.** Über eine Rechtsschutzversicherung, die auch den Firmenvertrags-Rechtsschutz beinhaltet, wären die Kosten für diese rechtlichen Auseinandersetzungen abgedeckt. Die Betriebe bräuchten keine Rückstellungen für Anwalts- und Gerichtskosten zu bilden und das Risiko des Unterliegens im Prozess nicht zu scheuen.

Rechtsschutz-Versicherungen tun sich am Markt jedoch schwer, einen solchen Versicherungsschutz flächendeckend anzubieten. Das Kostenrisiko von firmenvertraglichen Auseinandersetzung führt u.a. aufgrund **schlechter Zahlungsmoral** bei der Kalkulation der Versicherungsprämie zu Problemen. Die Forderungslaufzeit liegt z.B. in Deutschland bei immerhin 54 Tagen.

Besondere Deckungskonzepte

Daten-Rechtsschutz

Firmen-Vertrags-Rechtsschutz

Strafverteidiger Notruf

Telefonischer Beratungs-Rechtsschutz

Prozesskostenfinanzierung

Strafverteidiger-Notruf

Ein Unternehmen, das sich für den Straf-Rechtsschutz für Unternehmen entschieden hat, kann auf eine kompetente fachliche Unterstützung mit Übernahme **der Kosten für Rechtsstreitigkeiten** zählen. Es gibt aber auch Situationen, in denen dies nicht ausreicht.

Bei dieser Serviceleistung erhält der Kunde eine Telefonnummer, unter der ihm **unmittelbar ein Gespräch mit einem erfahrenen Strafverteidiger** vermittelt wird - **sieben Tage die Woche, rund um die Uhr**. Der Strafverteidiger kann schon vorab Ratschläge geben, wie man sich etwa bei einer Durchsuchung richtig verhalten sollte. So wird der Kunde in die Lage versetzt, ab dem ersten Kontakt mit den Ermittlungsbehörden Fehler zu vermeiden.

Besondere Deckungskonzepte

Daten-Rechtsschutz

Firmen-Vertrags-Rechtsschutz

Strafverteidiger Notruf

Telefonischer Beratungs-Rechtsschutz

Prozesskostenfinanzierung

Telefonische Rechtsberatung

Beratungs-Rechtsschutz wird in den Proximus-ARB als Kostenunterstützung definiert. Diese Leistungsart beschränkt sich zum einen auf die Rechtsgebiete Familien- sowie Erbrecht, zum anderen bietet dieser Vertragsbestandteil „nur“ Kostenschutz für eine Beratung durch einen vom VN beauftragten Rechtsanwalt - es ist keine kurzfristige telefonische Unterstützung geboten.

Hier greift ein weiteres Deckungskonzept: der „Erweiterte (telefonische) Beratungs-Rechtsschutz“, auch **Anwalts-Hotline** genannt: Da es Rechtsschutzversicherern nach dem RDG nach wie vor verboten ist, selbst Rechtsberatungen durch eigene Mitarbeiter ausführen zu lassen, bedient man sich stattdessen **niedergelassener Rechtsanwälte**, die einen **Kooperationsvertrag** mit dem VR eingehen. Der Kunde spricht dann mit einem zugelassenen Anwalt, der VR vergütet diesen intern.

Besondere Deckungskonzepte

Daten-Rechtsschutz

Firmen-Vertrags-Rechtsschutz

Strafverteidiger Notruf

Telefonischer Beratungs-Rechtsschutz

Prozesskostenfinanzierung

Prozesskosten-Finanzierung

Aus dem US-amerikanischen Rechtsraum ist bekannt, dass Rechtsanwälte ihre Vergütung vom Ausgang des Verfahrens abhängig machen. Verliert der Mandant das Verfahren, verzichtet der Rechtsanwalt auf das Honorar, gewinnt er, bekommt er einen Anteil vom Gewinn. Dieser Abrechnungsmodus ist dem RVG in Deutschland fremd. Der Rechtsanwalt schließt hier einen Dienstvertrag mit seinem Mandanten, aus dem er nur die Leistung (das Tätigwerden), nicht den Erfolg schuldet. Einige Gesellschaften bieten am Markt die sog. Prozessfinanzierung an.

Kein Streitfall und kein Rechtsgebiet ist von einer solchen Finanzierung ausgeschlossen. Finanziert werden neben Gerichtsverfahren auch vorgerichtliche Verhandlungen und Schiedsverfahren in Deutschland und im Ausland, soweit es sich um Aktivprozesse handelt, die auf eine Leistung gerichtet sind. In individuell vereinbarten Fällen legt der Prozessfinanzierer sämtliche Kosten des Verfahrens vor und trägt das Kostenrisiko zu 100 %. **Erst wenn der Prozess gewonnen oder ein Vergleich erzielt wurde, erhält er einen vereinbarten Anteil vom Gewinn.**

Rechtsschutz-Versicherung

- 1** Notwendigkeit und Nutzen für Gewerbetreibende
- 2** Produktwissen
- 3** Besondere Deckungskonzepte
- 4** Nachhaltigkeit / ESG im Rechtsschutz
 - Gefahr für die Kunden
 - Engagement der Unternehmen selbst
- 5** Vertriebliche Ansätze und Schadenbeispiele

Gefahr für die Kunden: Verstöße gegen „ESG“-Kriterien



Umwelt:

CO2-Fußabdrucks

Nachhaltigkeit

Umgang mit Ressourcen

Investitionen in nachhaltige
Projekte

Soziales:

Arbeitnehmerrechte

Führungskompetenz

gesellschaftliche
Verantwortung

Lieferkettensorgfalt

Unternehmensführung:

Code of Conduct

Compliance

Qualitätsmanagement
ISO 9001

Engagement der Unternehmen selbst



- Ausbau digitaler Dienstleistungen reduzieren den Papierverbrauch und vermeiden unnötige Reisen (Online-Rechtsberatung und digitale Fallmanagement-Tools).
- Versicherer investieren Prämienüberschüsse in nachhaltige Projekte und Fonds, die den ESG-Kriterien entsprechen.

Engagement der Unternehmen selbst



- Förderung alternativer Streitbeilegungsmethoden wie Mediation diese Verfahren sind ressourcenschonender als Gerichtsverfahren
- Erschwinglichen Rechtsschutz für benachteiligte Gruppen oder NGOs mit sozialen und ökologischen Zielen.
- Versicherer unterstützen ihre Kunden durch Schulungen und Aufklärung, etwa zu Compliance-Fragen oder rechtlichen Aspekten.

Rechtsschutz-Versicherung

- 1** Notwendigkeit und Nutzen für Gewerbetreibende
- 2** Produktwissen
- 3** Besondere Deckungskonzepte
- 4** Nachhaltigkeit / ESG im Rechtsschutz
- 5** Vertriebliche Ansätze und Schadenbeispiele



Übung

Gruppenarbeit

- ❏ **Aufgabe:** „Analysieren Sie Ihre Kundensituation, stellen Sie alle wichtigen Punkte in Bezug auf Rechtsschutz heraus und erarbeiten bzw. "verkaufen" Sie den optimalen Versicherungsschutz.“

Vorbereitung: 60 Minuten

Präsentation: 15 Minuten

Erste Analyse, nach 5-10 Minuten komme ich in die Gruppen und beantworte mögliche Fragen im „Kundengespräch“. Stellen Sie auch die Dinge dar, die evtl. nicht versicherbar aber ein Risiko sind. Alle Unterlagen werden allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt.

Übung

Kundensituation

- Steuerberater
- Verheiratet, keine Kinder, Mietwohnung, privater PKW, Segelboot, im Fußballverein als Kassenwart
- Betreibt mit einem Partner die Kanzlei, zusätzlich 3 Vollzeit-Angestellte, Firmenwagen als Poolwagen in der Kanzlei
- Private und gewerbliche Kunden, teilweise auch Lohnbuchhaltung
- Ehrenamtliche Tätigkeit im Verband



Übung

Kundensituation

- Arztpraxis
- verheiratet, 2 schulpflichtige Kinder
- Eigenheim/Einfamilienhaus
- 2 vermietete Wohnungen
- 2 private PKW, Tennis
- Allgemeinmediziner, Frau tätig als Praxiskraft
- 2 weitere Helfer:innen
- kassenärztliche Zulassung
- Hausbesuche



Übung

Kundensituation 1

- KfZ Werkstatt
- ledig/Single, keine Kinder, Mietwohnung, 2 private PKW, 1 Motorrad
- Firma vom Vater übernommen, Vater halbtags, zusätzlich 1 Meister, 2 Gesellen, 2 Lehrlinge
- VW Vertragswerkstatt, Einlagerung von Winter/Sommerreifen
- (unter)vermietet Stellplätze zum Überwintern



Übung

Kundensituation 2

- Malermeister verheiratet, eigenes Zweifamilienhaus, 2 Kinder leben im Haus, (1 Studiert, 1 Lehre im Unternehmen)
- 2 private PKW, 1 Wohnmobil, 2 Motorräder
- Büro zuhause, 3 Gesellen, 3 Lehrlinge, 4 Helfer, 5 Kleintransporter
- 70% Privatkunden, 30% Firmenkunden
- Ausbilder Malerinnung



Übung

Kundensituation 3

- Autoteile Zulieferer
- verheiratet, Eigentumswohnung
- 1 Kind schulpflichtig, 2 private PKW
- ehrenamtlicher Präsident Golfclub
- Geschäftsführer Bosch Deutschland, Dienstwagen
- 2 weitere Geschäftsführer, Zulieferer VW
- Büro auf Werksgelände, große Produktions-halle
- kleines Lager da direkte Lieferung zum VW-Werk (100% Kunde)
- Produkte sind hauptsächlich Batterien und Elektronik



Übung

Kundensituation 4

- Einzelhandel/Lebensmittel
- verheiratet, beide berufstätig, 2 Kinder, (1 schulpflichtig, 1 studiert)
- 3 private PKW
- 10 Supermärkte in Franchise, 1 weiterer Geschäftsführer, 5 Kleintransporter, 1.100 Mitarbeiter
- Beirat in Genossenschaft (vergütet)
- enge regionale Zusammenarbeit mit Bauern



Backup



Übung

Übungen

 Vorbereitung: 5 Minuten

Besprechung: 2 Minuten



Übung

Privat-Rechtsschutz Übung 1

Der VN (er unterhält eine Verkehrs-Rechtsschutzversicherung) hat einen fremdverschuldeten Verkehrsunfall mit einem auf sich zugelassenen eigenen Fahrzeug. Er möchte Schadenersatzansprüche wegen des Fahrzeug-schadens geltend machen.

Beurteilen Sie den Rechtsschutz.

Der Versicherungsnehmer ist als Eigentümer und Halter eines auf ihn selbst zugelassenen Fahrzeugs betroffen – die angesprochene Leistungsart „Schadenersatz-Rechtsschutz“ ist versichert.

Es besteht Deckung.



Übung

Privat-Rechtsschutz Übung 2

Der VN (er unterhält eine Verkehrs-Rechtsschutz) hat einen fremdverschuldeten Verkehrsunfall mit einem auf seine Frau zugelassenen Pkw. Er möchte Schadenersatzansprüche wegen des eigenen Körper- und des Fahrzeugschadens geltend machen.

Prüfen Sie den Versicherungsschutz.

Es besteht kein Versicherungsschutz für die Durchsetzung des Fahrzeugschadens über die eigene Rechtsschutz-versicherung, weil das Fahrzeug nicht auf den Versicherungs-nehmer zugelassen ist. Als Fahrer eines fremden Fahrzeugs (das seiner Ehefrau) ist nur er selbst in dem Fahrzeug, nicht aber das Fahrzeug versichert. Der VN kann lediglich seinen eigenen Schaden über seine Rechtsschutzversicherung geltend machen.



Übung

Privat-Rechtsschutz Übung 3

Der VN (er unterhält eine Verkehrs-Rechtsschutz) fährt mit dem Auto seiner Frau zu schnell – und möchte sich gegen das Bußgeld wegen der Geschwindigkeits-überschreitung zur Wehr setzen.

Prüfen Sie den Rechtsschutz.

Als Fahrer fremder Fahrzeuge ist der Versicherungsnehmer ebenfalls versichert. Hier hilft ihm der Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz.

Deckung besteht.



Übung

Privat-Rechtsschutz Übung 4

Die Ehefrau des VN (er unterhält eine Verkehrs-Rechtsschutz) fährt mit dem eigenen Pkw zu schnell – und will sich gegen den Bußgeldbescheid wehren.

Prüfen Sie den Versicherungsschutz.

Der Verkehrsrechtsschutz kennt eine Mitversicherung von Familienangehörigen nur, wenn diese als Fahrgast, Fußgänger oder Radfahrer betroffen sind. Die Ehefrau hat in ihrem eigenen Fahrzeug keine Rechtsschutzdeckung über den Vertrag des Ehemannes.



Übung

Privat-Rechtsschutz Übung 5

Die Ehefrau des VN (er unterhält eine Verkehrs-Rechtsschutz) fährt mit dem Pkw des VN zu schnell – und will sich gegen den Bußgeldbescheid wehren.

Beurteilen Sie den Versicherungsschutz.

Fährt die Ehefrau mit dem PKW des Versicherungsnehmers, so ist sie als berechtigte Fahrerin versichert. Betroffen ist die Leistungsart Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz.

Es besteht Deckung.



Übung

Privat-Rechtsschutz Übung 6

Bei einem Kundenbesuch stellen Sie fest, dass der VN eine Verkehrs-Rechtsschutz für zwei Fahrzeuge bei der Proximus Rechtsschutz-Versicherung AG unterhält. Im Rahmen des Kundenberatungsgesprächs teilt Ihnen der VN mit, dass eines dieser Fahrzeuge auf die Ehefrau zugelassen ist. Zudem hat die 18-jährige Tochter (Schülerin) noch einen Motorroller auf sich versichert. Der VN bewohnt ein Einfamilienhaus und ist Angestellter. Zeigen Sie die Fehlerhaftigkeit und die Lücken des Deckungskonzepts auf und bieten Sie ein adäquates Konzept an.

Über den Verkehrs-Rechtsschutz ist nur das auf den VN zugelassene Fahrzeug versichert. Das Fahrzeug der Ehefrau fällt nicht unter Deckungsschutz. Zudem ist der Roller der Tochter nicht versichert. Weil die Proximus im Verkehrs-bereich keinen Familientarif mehr anbietet, könnte der VN auf seinen Namen für das Auto der Frau und den Roller der Tochter jeweils einen Fahrzeug-Rechtsschutz abschließen. Alternativ können Ehefrau und Tochter jeweils für ihre Fahrzeuge einen Verkehrs-Rechtsschutz erwerben. Weiterhin ist der VN weder im Privat- noch im Berufsbereich rechtsschutzversichert noch ist die Immobilie von der Rechtsschutz-versicherung umfasst. Privat- und Berufs-Rechtsschutz sowie Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz wären anzuraten.



Übung

Privat-Rechtsschutz Übung 7

Die Leistungsart Straf-Rechtsschutz unterscheidet Verbrechen und Vergehen. Erläutern Sie die Begriffe und stellen Sie deren Bedeutung für die Deckungsprüfung dar.

Straftaten sind dann als Verbrechen zu werten, wenn das Mindestmaß eine Freiheitsstrafe von einem Jahr oder aber höher ist. Vergehen dagegen sind Straftaten, die im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von unter einem Jahr oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. Die Verteidigung gegen den Vorwurf eines Verbrechens ist niemals rechtsschutzversichert.



Übung

Privat-Rechtsschutz Übung 8

Die Leistungsart Straf-Rechtsschutz unterscheidet verkehrsrechtliche und sonstige Vergehen. Erläutern Sie den Begriff „verkehrsrechtliches Vergehen“ und stellen Sie dessen Bedeutung für die Deckungsprüfung dar.

Verkehrsrechtliche Vergehen sollen die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs gewährleisten – es sind also alle Bestimmungen, die einerseits den VN und andere Verkehrsteilnehmer gegen Belästigungen, Gefährdung oder Schädigung, andererseits aber auch den Verkehr gegen alle Eingriffe von außen her schützen. Bei einem Vorwurf, gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen verstoßen zu haben, bekommt der versicherte Kunde Rechtsschutz - dieser entfällt jedoch, wenn eine Verurteilung wegen Vorsatzes erfolgt.



Übung

Privat-Rechtsschutz Übung 9

Die Leistungsart Straf-Rechtsschutz unterscheidet verkehrsrechtliche und sonstige Vergehen. Erläutern Sie den Begriff „sonstiges Vergehen“ und stellen Sie dessen Bedeutung für die Deckungs-prüfung dar.

Unter sonstige Vergehen sind Verstöße gegen nicht verkehrsrechtliche Vorschriften des allgemeinen Strafrechtes zu verstehen. Hier ist Versicherungsschutz nur dann denkbar, wenn der Gesetzgeber die vorsätzliche wie auch die fahrlässige Tatbegehung unter Strafe stellt. Bei nur vorsätzlich begehbaren Straftaten ist kein Versicherungsschutz möglich.

Ist die fahrlässige wie vorsätzliche Tatbegehung strafbar, besteht Deckung, so lange der Fahrlässigkeitsvorwurf im Raume steht. Erfolgt eine Verurteilung wegen Vorsatzes, entfällt der Versicherungsschutz rückwirkend.



Übung

Privat-Rechtsschutz Übung 10

Erläutern Sie, was es bedeutet, bei einem Rechtsstreit das Kostenrisiko tragen zu müssen.

Der Verlierer eines Prozesses muss grundsätzlich (Ausnahme hier sind Klagen vor dem Arbeitsgericht in der ersten Instanz) die Kosten des Verfahrens tragen, also die des eigenen Rechtsanwaltes, des Gerichtes einschließlich etwaiger Zeugen und Sachverständige und die des Gegners. Ob ich einen Prozess gewinne, weiß ich nicht vorher („vor Gericht und auf hoher See befinde ich mich in Gottes Hand“). Und wenn ich einen Prozess gewinne, hängt die Durchsetzbarkeit meiner Hauptforderung und meiner Kostenrückforderung von der Liquidität des Gegners ab.



Übung

Privat-Rechtsschutz Übung 11

Der VN (Wohnort Köln) hat einen Verkehrsunfall in München. Die Durchsetzung von Schadenersatz-ansprüchen ist versichert. Zahlt die Rechtsschutzversicherung einen Kölner und zusätzlich einen Münchner Rechtsanwalt?

Begründen Sie Ihre Antwort.

Die Rechtsschutzversicherung bezahlt grundsätzlich die Kosten des Rechtsanwaltes, der am Gerichtsort niedergelassen ist (so genannter Prozessanwalt). Liegen zwischen dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers und dem Gerichtsort mehr als 100 km Luftlinie, so trägt der Rechtsschutzversicherer zusätzlich die Kosten des Korrespondenz-anwalte (2.3.1.2 ARB 2012).



Übung

Privat-Rechtsschutz Übung 12

Der VN (Wohnort Köln) hat einen Verkehrsunfall in München. Die Verteidigung in einem gegen ihn gerichteten Strafverfahren ist versichert. Zahlt die Rechtsschutzversicherung einen Kölner und zusätzlich einen Münchner Rechtsanwalt?

Die Übernahme der Korrespondenz-rechtsanwaltskosten ist bei der Leistungsart Straf-Rechtsschutz ausgeschlossen.

(siehe Ausnahme-Regelung in 2.3.1.2 vorletzter Absatz ARB 2012).



Übung

Privat-Rechtsschutz Übung 13

Das vom Kunden erworbene Fahrzeug bricht eine Woche nach Übergabe zusammen. Der Versicherungsnehmer hat Versicherungsschutz auch für diese vertragsrechtliche Auseinandersetzung. Beahlt die Rechtsschutzversicherung ihm einen Sachverständigen zur Feststellung der Mängel, wenn er diesen Sachverständigen selbst beauftragt (also nicht das Gericht)?

Bei Streitigkeiten aus Kauf- und Reparaturverträgen um Motorfahrzeuge trägt die Rechtsschutzversicherung auch die Kosten eines vom Versicherungsnehmer beauftragten technischen Sachverständigen, wenn dieser zertifiziert („öffentlich bestellt“) ist (2.3.1.3 ARB 2012).



Übung

Privat-Rechtsschutz Übung 14

Der VN unterliegt in einem rechtsschutz-versicherten Schadenersatzprozess. Er wird verurteilt, auch die gegnerischen Rechtsanwaltskosten zu übernehmen. Kann er diese von seiner Rechtsschutz-versicherung zurückverlangen?

In versicherten Fällen trägt der Rechtsschutzversicherer auch die Kosten der Gegenseite (2.3.3.3 ARB 2012). Hiermit unterscheidet er sich zum Beispiel deutlich von der Prozesskostenhilfe, die im Falle des Verlierens diese Kosten nicht übernimmt.



Übung

Privat-Rechtsschutz Übung 15

Der VN, der 2.000 EUR eingeklagt hat, einigt sich mit dem Beklagten auf Zahlung von 1.500 EUR. Von den angefallenen Kosten (1.000 EUR) will der Gegner 500 EUR übernehmen. Trägt die Rechtsschutzversicherung die restlichen 500 EUR?

Rechtsschutzversicherer wollen vermeiden, dass sich der Kunde mit der Gegenseite einigt und die Kostenverteilung zu Lasten der Versicherung erfolgt (3.3.2 ARB 2012). Daher erfolgt im Falle einer Einigung die Kosten-übernahme immer nur rein mathematisch nach dem Verhältnis des Obsiegens (Gewinnens) zum Unterliegen.

Das bedeutet: gewinnt der Versicherungsnehmer vollständig, übernimmt die Versicherung keine Kosten. Gewinnt er zu 50 %, zahlt der Versicherer auch nur 50 %. Gewinnt der VN wie hier zu 75 % (er bekommt von den geforderten 2000 EUR einen Teil, 1500 EUR), so zahlt die Rechtsschutz-versicherung nur 25 % der angefallenen Kosten, hier 250 EUR. Die restlichen 250 EUR muss der Kunde selber tragen.

Vertragsarten – alle einzeln abschließbar!

- Die im Verkauf angebotenen Produkte (= Vertragsarten) sind lediglich eine Zusammensetzung aus verschiedenen Leistungsarten, die als Paket verkauft werden.
- Welche für Sie wichtigen Vertragsarten gibt es im privaten Bereich nach Proximus?



Zwei Fragen sind für die jeweilige Vertragsart von Bedeutung:

Wer hat Versicherungsschutz?

Was ist versichert und mit welchen Leistungsarten?

Versicherte Personen

Wer hat Versicherungsschutz = Versicherte Personen?

Mit Ausnahme des Fahrer-RS

- der Versicherungsnehmer
- der Lebenspartner des Versicherungsnehmers
- die minderjährigen Kinder
- die volljährigen unverheirateten Kinder

→ vgl. folgende Folien

Verkehrs-Rechtsschutz
Privat-Rechtsschutz
Berufs-Rechtsschutz
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz

Mitversicherter Lebenspartner

- mitversicherte Lebenspartner sind:
- Ehepartner

oder

- eingetragener Lebenspartner

oder

- im Versicherungsschein genannter sonstiger Lebenspartner
(gemeint ist hier die nichteheliche Lebensgemeinschaft)

Verkehrs-Rechtsschutz

Privat-Rechtsschutz

Berufs-Rechtsschutz

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz

Mitversicherte minderjährige Kinder

- eigene Kinder

Dazu zählen auch:

- Adoptivkinder
- Pflegekinder (keine Tages-Pflegekinder)
- Stiefkinder
- Kinder des mitversicherten Lebenspartners

Verkehrs-Rechtsschutz
Privat-Rechtsschutz
Berufs-Rechtsschutz
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz

Mitversicherte volljährige Kinder

- unverheiratet (auch nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft lebend)
- längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem diese erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben (nicht die Ausbildungszeit – diese ist zeitlich begrenzt und auch z.B. keine Nebenjobs während des Studiums)

und

- hierfür ein Einkommen erhalten (z.B. erste Festanstellung)

Ohne Altersbegrenzung!

Verkehrs-Rechtsschutz
Privat-Rechtsschutz
Berufs-Rechtsschutz
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz

Verkehrs-Rechtsschutz (Single-Tarif) – Was ist versichert?

Verkehrs-Rechtsschutz

Der Verkehrs-RS kann für ein im Versicherungsschein bezeichnetes Fahrzeug (motorgetriebene) sowie einen Anhänger abgeschlossen werden.

Versicherungsnehmer



und zusätzlich:

alle berechtigten Fahrer und Insassen

der versicherten KFZ

Alle berechtigten **Fahrer** benötigen auch einen gültigen Führerschein. Ansonsten haben sie keinen Versicherungsschutz.

- **versichert im Verkehr als:**

- Fahrer, Insasse, Halter, Eigentümer, Leasingnehmer des auf im Versicherungsschein bezeichneten Fahrzeuges sowie Anhängers
- Fahrer, Insasse und Mieter fremder oder eigener KFZ und Motorfahrzeuge zu Wasser oder in der Luft

- **und der VN als:**

- Fahrer eines fremden Fahrzeuges
- als Fußgänger, Radfahrer und bei sportlichen Betätigungen
- als Fahrgast, Passagier oder Insasse

Verkehrs-Rechtsschutz (Familien-Tarif) – Was ist versichert?

Verkehrs-Rechtsschutz

Der Verkehrs-RS kann für alle im Versicherungsschein bezeichneten motorgetriebenen Landfahrzeugen sowie deren Anhänger abgeschlossen werden.

Versicherungsnehmer

und zusätzlich: a

alle berechtigten Fahrer und Insassen der versicherten KFZ.

Alle berechtigten **Fahrer** benötigen auch einen gültigen Führerschein.
Ansonsten haben sie keinen Versicherungsschutz.

- **versichert im Verkehr als:**
 - Fahrer, Insasse, Halter, Eigentümer, Erwerber, Leasingnehmer des im Versicherungsschein bezeichneten Fahrzeuge sowie deren Anhänger
 - Fahrer, Insasse und Mieter gemieteter Land-, Wasser- oder Luftfahrzeuge
- **und der VN als:**
 - Fahrer eines fremden Fahrzeuges
 - als Fußgänger, Radfahrer und bei sportlichen Betätigungen
 - als Fahrgast, Passagier oder Insasse

Verkehrs-Rechtsschutz – Single- und Familien-Tarif

Verkehrs-Rechtsschutz

Dies gilt für Fahrzeuge, die privat und/oder für die nicht selbständigen Tätigkeit genutzt werden.

Nicht versichert ist folgendes: Sie nehmen ihre rechtlichen Interessen im Zusammenhang mit einer geplanten, ausgeübten oder beendeten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständig Tätigkeit war.

Fahrer-Rechtsschutz – Was ist versichert?

Fahrer-Rechtsschutz

Der Fahrer-RS wird für Personen abgeschlossen, die kein eigenes Fahrzeug haben (z.B. Dienstwagenfahrer), sondern nur sich selbst als Person. Versichert ist hier nur der VN!

Versicherungsnehmer



- versichert im Verkehr als:
 - Fahrer eines fremden KFZ, Wasser- oder Luftfahrzeugs
 - Fahrgast im öffentlichen Straßenverkehr
 - Fußgänger, Radfahrer

Erwirbt der VN während der Laufzeit des Vertrages ein Kraftfahrzeug und wird dieses auf ihn zugelassen, wandelt sich der Versicherungsschutz in den Verkehrs-RS mit all seinen Leistungen um. Der erweiterte Versicherungsschutz gilt bereits für die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit dem Erwerb des Fahrzeugs.

Privat-Rechtsschutz – Was ist versichert?

Privat-Rechtsschutz

Der Privat-RS bietet Versicherungsschutz für die zahlreichen Risiken des täglichen Lebens. Die Beispiele hierzu finden Sie in den Leistungsarten wieder.

Versicherungsnehmer



Nochmal:

Gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeiten fallen nicht unter den Versicherungsschutz

- haben hier auch Versicherungsschutz, wenn sie im öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen als:
- Fahrgast (z.B. Streit um eine Taxirechnung – dies ist nicht Bestandteil des Verkehrs-, Fahrzeug- oder Fahrer-RS)
- Fußgänger oder Radfahrer (z.B. Schadensersatzansprüche wegen einer Verletzung)

Berufs-Rechtsschutz

Berufs-Rechtsschutz

Welche Leistungsarten sind versichert?

- Arbeits-RS (bei öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen auch für dienst- und versorgungsrechtliche Ansprüche)
- Disziplinar- und Standes-RS.
- Versicherungsschutz besteht für die versicherten Personen für ihre berufliche, nichtselbstständige Tätigkeit (z.B. als Arbeitnehmer, Beamter, Richter).

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz

Berufs-Rechtsschutz

Welche Leistungsarten sind versichert?

- Wohnungs- und Grundstücks-RS
- Steuer-RS

Versicherungsschutz besteht z.B. in der Eigenschaft als Eigentümer, Vermieter, Mieter oder Pächter eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteiles.

Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder KFZ-Abstellplätze sind eingeschlossen. Bei Wohnungswechsel geht der Versicherungsschutz auf das selbst genutzte Objekt über, wobei Streitigkeiten aus der bisherigen Wohnung – z.B. wegen fehlender Renovierungsarbeiten – oder aus dem neuen Objekt – z.B. wegen unzulässiger Klauseln in dem Mietvertrag – mitversichert sind.

Thank
you!

**Herzlichen
Dank fürs
Zuhören &
Mitmachen!**